Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 88/Pid.Sus/2026/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Gara Ismail Bin (alm) Toni
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/15 Mei 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Cibulu Rt 002 Rw 008 Desa Cimurah Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Gara Ismail Bin (alm) Toni ditangkap pada tanggal 29 Januari 2026 dianjutkan dengan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2026 sampai dengan tanggal 18 Februari 2026;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2026 sampai dengan tanggal 30 Maret 2026;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2026 sampai dengan tanggal 18 April 2026;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2026 sampai dengan tanggal 13 Mei 2026;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2026 sampai dengan tanggal 12 Juli 2026

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Asep Saeful Hayat, S.H. Penasehat Hukum yang berkantor di Perum Aghnya Persada Blok C8 Jl. Guntur Melati RT/RW:04/21 Desa Haurpanggung Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut berdasar Penetapan Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2026/PN Grt tanggal 20 April 2026;

Pengadilan Negeri tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 88/Pid.Sus/2026/PN Grt tanggal 14 April 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2026/PN Grt tanggal 14 April 2026 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Gara Ismail Bin (Alm.) Toni** bersalah melakukan tindak pidana *"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama kami dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama **7 (tujuh) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 13 (tiga belas) paket diduga narkotika jenis sabu dibalut tissue dibalut lakban warna putih hijau;
   - 8 (delapan) paket diduga narkotika jenis sabu dibalut tissue dibalut lakban warna coklat;

   Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
   - 1 (satu) Unit kendaraan roda dua Merk HONDA Jenis BEAT Warna Merah Nomor Polisi: Z 4470 EM Nomor Rangka: MH1JF511XAK028721 Nomor Mesin: JF51E1031553;
   - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotoer No. Regis: Z 4470 EM, Nama Pemilik: JAJA WAHSUN PALAH;

   Barang Bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik Jaja Wahsun Palah melalui terdakwa;
   - 1 (satu) buah Handphone Merk Infinix type Note 30 Pro warna hitam IMEI 1: 350880532253920 IMEI 2: 350880532253938.

   Barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
   - 1 (satu) lembar screenshot percakapan Whatsapp.

   Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Menetapkan jika terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana agar ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya

Setelah mendengar pledooi/pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa MUHAMMAD GARA ISMAIL Bin (Alm) TONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana narkotika melanggar Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Bahwa, berkenaan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Penasehat hukum berpendapat tidak perlu dianalisa secara lebih mendalam lagi. Bahwa, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat dakwaan Jaksa Penuntut umum telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu, maka perkenankan penasehat hukum mengemukakan hal-hal berikut:

- Bahwa, maksud dan tujuan pemidanaan bukan semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan sebagai upaya pembinaan dengan harapan melahirkan efek jera supaya Terdakwa (Terpidana) tidak mengulangi perbuatan yang diancam pidana di masa yang akan datang;
- Bahwa, atas dasar hal-hal tersebut dan dengan tidak mengurangi rasa hormat sependapat dengan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dimana Terdakwa dituntut Penasehat Hukum terhadap Jaksa/Penuntut Umum, Penasehat Hukum tidak dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurang seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 510.000.000,- (lira ratus sepuluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana enjara selama 141 (seratus empat puluh satu) hari penjara dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan;
- Bahwa, Terdakwa telah menjalani masa penahanan sementara sejak diamankar oleh Polres Garut sampai satini, masa penahanan yang telah dan sedang dialan oleh Terdakwa semoga cukup membuat terdakwa merasa iera dan bersedit memperbaiki dirinya, sehingga karenanya Penasehat Hukum memohon Kiranye Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, dengan ini pula Penasehat Hukum memohon Yang Mulia Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
  1) Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
  1) Terdakwa berlaku sopan, tidak berbelit-belit dan mengaku terus terang dalam pemeriksaan di persidangan;
  2) Terdakwa belum pernah dihukum;

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Penasehat Hukum atas nama Terdakwa MUHAMMAD GARA ISMAIL Bin (Alm) TONI, memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memberikan keringanan hukuman bagi terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledooi/pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana didalam tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana didalam *pledooi*/pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD GARA ISMAIL Bin (Alm.) TONI, pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2026 sekitar jam 14.40 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2026, bertempat di Jl. H. Hasan Arief No.205 Desa Banyuresmi Kec. Banyuresmi Kab. Garut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 28 Januari 2026 sekira jam 21.00 Wib Sdr. RIZKI AP menghubungi terdakwa melalui Aplikasi Whatsapp untuk membantu saudara RIZKI AP menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu, lalu terdakwa menolaknya sehubungan terdakwa ada kerjaan, kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2026 sekira jam 10.00 Wib saudara RIZKI AP menghubungi terdakwa kembali melalui aplikasi Whatsapp

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk membantu saudara RIZKI AP menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu, dan terdakwa mengiyakannya dan saudara RIZKI AP serta menyuruh terdakwa untuk menunggu nanti dihubungi kembali, kemudian sekira jam 11.30 Wib saudara RIZKI AP menghubungi terdakwa kembali untuk berangkat ke Kec. Kadungora Kab. Garut, setelah terdakwa sampai di Kec. Kadungora Kab. Garut sekira jam 12.00 Wib terdakwa mengabari saudara RIZKI AP bahwa terdakwa sudah sampai, lalu saudara RIZKI AP mengirimkan map atau peta tempat penyimpanan paketan narkotika jenis sabu, lalu terdakwa membuka map atau peta paketan narkotika jenis sabu tersebut yang disimpan di Kp. Citereup Kec. Kadungora Kab. Garut tidak lama dari itu terdakwa berangkat menuju tempat penyimpanan paketan narkotika jenis sabu tersebut, setelah terdakwa sampai ditempat penyimpanan paketan narkotika jenis sabu tersebut sekira jam 12.10 Wib terdakwa mengambil paketan narkotika jenis sabu tersebut tepatnya disimpan dibawah pohon pisang dibungkus bekas rokok magnum, lalu terdakwa pulang.

- Selanjutnya setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pergi Jl. Raya Kadungora Kec. Kadungora Kab. Garut, lalu sekira jam 12.30 Wib terdakwa menghubungi saudara RIZKI AP melalui aplikasi Whatsapp bahwa paketan narkotika jenis sabu tersebut sudah diambil, dan saudara RIZKI AP mengiyakannya, lalu oleh terdakwa 1 (satu) bungkus bekas rokok magnum tersebut dibuka, dan terdapat 23 (dua puluh tiga) paket narkotika jenis sabu dengan rincian 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu dibalut lakban putih dengan ukuran “S”, 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu dibalut lakban coklat dengan ukuran “SF”, dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu didalam kapsul bening dengan ukuran “M”, tidak lama dari itu terdakwa berangkat ke daerah Jl. Cibuyutan Kec. Banyuresmi Kab. Garut, setelah terdakwa sampai di Jl. Cibuyutan Kec. Banyuresmi Kab. Garut sekira jam 13.00 Wib terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu didalam kapsul bening dengan ukuran “M” tepatnya diselipkan dibatang pohon talas, dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibalut lakban coklat dengan ukuran “SF” tepatnya pinggir jalan dikubur dibawah tiang listrik, setelah selesai menyimpan terdakwa berangkat lagi ke daerah Jl. Sukamukti Kec. Banyuresmi Kab. Garut, setelah terdakwa sampai di Jl. Sukamukti Kec. Banyuresmi Kab. Garut terdakwa menyimpan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dibalut lakban coklat tepatnya dikubur dibawah tiang listrik dengan ukuran “SF”, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibalut lakban coklat dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ukuran “SF” tepatnya dikubur mepet tembok, dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibalut lakban coklat dengan ukuran “SF” tepatnya didalam lubang paralon, setelah terdakwa selesai menyimpan paketan narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa berangkat ke Jl. H. Hasan Arief No.205 Desa Banyuresmi Kec. Banyuresmi Kab. Garut, setelah terdakwa sampai di Jl. H. Hasan Arief No.205 Desa Banyuresmi Kec. Banyuresmi Kab. Garut sekira jam 14.10 Wib terdakwa diam dipinggir jalan sambil mengedit atau mengirimkan map atau peta tempat penyimpanan paketan narkotika jenis sabu tersebut kepada saudara RIZKI AP, setelah terdakwa selesai mengedit atau mengirimkan map atau peta tempat penyimpanan paketan narkotika jenis sabu tersebut kepada saudara RIZKI AP sekira jam 14.40 Wib terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dari Satnarkoba Polres Garut.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari yang berhak menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjadi perantara atau orang yang menempelkan narkotika jenis sabu-sabu dari saudara Rizki AP, dari pekerjaannya tersebut terdakwa menerima atau mendapatkan upah sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 1064/ NNF/2026 yang diperiksa dan ditandatangani ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si., Apt, M.M AKBP NRP. 79052194 dan Prima Hajatri, S.Si., M.Farm AKP NRP. 90010395 diketahui oleh Parasian H. Gultom. S.I.K., M.Si. Kombes Pol NRP. 78110831 barang bukti yang disita dari terdakwa Muhammad Gara Ismail Bin (Alm.) Toni berupa:
  1) 13 (tiga belas) bungkus tissue berlakban putih hijau masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,2205 gram, diberi nomor barang bukti 0912/ 2026 /NF.
  2) 8 (delapan) bungkus tissue berlakban coklat masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1484 gram, diberi nomor barang bukti 0913/ 2026/ NF.

  Barang bukti tersebut disita dari terdakwa **Muhammad Gara Ismail Bin (Alm.) Toni**;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 0912/2026/NF dan 0913/ 2026/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis **Metamfetamina** sebagaimana yang terdaftar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD GARA ISMAIL Bin (Alm.) TONI, pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2026 sekitar jam 14.40 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2026, bertempat di Jl. H. Hasan Arief No.205 Desa Banyuresmi Kec. Banyuresmi Kab. Garut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula dari adanya informasi masyarakat yang tidak bersedia atau menolak menyebutkan identitasnya yang melaporkan pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2026 di Jl. H. Hasan Arief No.205 Desa Banyuresmi Kec. Banyuresmi Kab. Garut, selalu ada transaksi narkotika jenis sabu oleh seseorang yang tidak dikenal kemudian setelahnya mendapatkan informasi tersebut Tim Satnarkoba Polres Garut terlebih dahulu melakukan penyelidikan, setelah itu pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2026 sekira pukul 14.40 Wib Tim Sat Narkobat Polres Garut mengamankan terdakwa MUHAMMAD GARA ISMAIL yang pada saat itu sedang duduk dipinggir jalan sambil memegang 1 (satu) buah Handphone ditangannya;
- Selanjutnya Tim Satnarkoba Polres Garut yang terdiri dari saksi William Bernandez Sidabutar, saksi Wildan Adam dan saksi Ilham Mulya Prasetya menangkap dan mengamankan terdakwa yang saat itu tidak melakukan perlawanan dan pada saat diamankan Tim Satnarkoba Polres Garut melakukan penggeledahan terhadap badan dan kendaraan yang digunakan oleh terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga) paket narkotika jenis sabu dibalut lakban putih yang Terdakwa MUHAMMAD GARA ISMAIL simpan didalam saku jaket sebelah kanan, 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dibalut lakban coklat yang Terdakwa MUHAMMAD GARA ISMAIL simpan disaku jaket sebelah kiri, dan 1 (satu) buah handphone Merk Infinix warna Hitam yang sedang Terdakwa MUHAMMAD GARA ISMAIL pegang, kemudian pada saat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

itu Terdakwa MUHAMMAD GARA ISMAIL mengatakan kepada petugas dari satnarkoba Polres Garut bahwa sebelumnya Terdakwa MUHAMMAD GARA ISMAIL menyimpan atau menempelkan 6 (enam) paket narkotika jenis sabu di sepanjang Jl. Banyuresmi Desa. Sukamukti Kec. Banyuresmi, kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan pencarian disekitar Jl. Banyuresmi Desa Sukamukti Kec. Banyuresmi dan ditemukan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dibalut lakban coklat yang disimpan dipinggir jalan. Selanjutnya Tim Satnarkoba Polres Garut membawa dan mengamankan terdakwa ke Kantor Polisi untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa, barang bukti tersebut seluruhnya adalah milik saudara Rizki AP yaitu yang terdakwa kenal pada saat sama-sama didalam penjara dan saat ini saudara Rizki AP tersebut sedang menjalani hukuman di Lapas Subang, dan terdakwa Muhammad Gara Ismail sudah 3 (tiga) kali bekerja menjadi perantara atau orang yang menempel-nempelkan dan mapping narkotika jenis sabu-sabu milik saudara Rizki AP, dimana dari pekerjaannya tersebut terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa tidak ada memiliki izin dari yang berhak untuk menyimpan, menguasai dan memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- Berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 1064/ NNF/2026 yang diperiksa dan ditandatangani ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si., Apt, M.M AKBP NRP. 79052194 dan Prima Hajatri, S.Si., M.Farm AKP NRP. 90010395 diketahui oleh Parasian H. Gultom. S.I.K., M.Si. Kombes Pol NRP. 78110831 barang bukti yang disita dari terdakwa Muhammad Gara Ismail Bin (Alm.) Toni berupa:
  1) 13 (tiga belas) bungkus tissue berlakban putih hijau masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,2205 gram, diberi nomor barang bukti 0912/ 2026 /NF.
  2) 8 (delapan) bungkus tissue berlakban coklat masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1484 gram, diberi nomor barang bukti 0913/ 2026/ NF.

  Barang bukti tersebut disita dari terdakwa **Muhammad Gara Ismail Bin (Alm.) Toni**.

  Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 0912/2026/NF dan 0913/ 2026/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis **Metamfetamina** sebagaimana yang terdaftar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 1 tahun 2023 tentang KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **WILDAN ADAM Bin DIDIN SUTISNA** memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dan rekan saksi mengamankan Terdakwa MUHAMMAD GARA ISMAIL pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2026 sekira pukul 14.40 Wib di Jl. H. Hasan Arief No.205 Desa Banyuresmi Kec. Banyuresmi Kab. Garut;
- Bahwa berdasar informasi dari masyarakat melaporkan pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2026 di Jl. H. Hasan Arief No.205 Desa Banyuresmi Kec. Banyuresmi Kab. Garut, selalu ada transaksi narkotika jenis sabu oleh seseorang yang tidak dikenal kemudian setelahnya mendapatkan informasi tersebut saksi terlebih dahulu melakukan penyelidikan, setelah itu pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2026 sekira pukul 14.40 Wib saksi dan rekan saksi mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan, ditemukan barang bukti 13 (tiga) paket narkotika jenis sabu dibalut lakban putih yang disimpan didalam saku jaket sebelah kanan, 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dibalut lakban coklat yang Terdakwa simpan disaku jaket sebelah kiri, dan 1 (satu) buah handphone Merk Infinix warna Hitam yang sedang Terdakwa pegang, kemudian Terdakwa mengatakan kepada petugas kepolisian bahwa sebelumnya Terdakwa menyimpan atau menempelkan 6 (enam) paket narkotika jenis sabu di sepanjang Jl. Banyuresmi Desa. Sukamukti Kec. Banyuresmi, kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan pencarian disekitar Jl. Banyuresmi Desa. Sukamukti Kec. Banyuresmi dan ditemukan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dibalut lakban coklat yang disimpan dipinggir jalan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, paketan narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik saudara RIZKI AP yang mengaku sedang menjalani hukuman di Lapas Subang pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2026 sekira

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jam 12.10 Wib di Kp. Citereup Kec. Kadungora Kab. Garut yang disimpan dibawah pohon Pisang dibungkus bekas Rokok Magnum;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2026 sekira jam 21.00 Wib saudara RIZKI AP menghubungi Terdakwa membantu saudara RIZKI AP menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa menolaknya sehubungan Terdakwa ada kerjaan dan saudara RIZKI AP mengiyakannya, kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2026 sekira jam 10.00 Wib saudara RIZKI AP menghubungi Terdakwa kembali melalui aplikasi Whatsapp untuk membantu saudara RIZKI AP menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu, dan Terdakwa mengiyakannya tetapi jangan terlalu banyak dan saudara RIZKI AP mengiyakannya serta menyuruh Terdakwa untuk menunggu nanti dihubungi kembali, dan Terdakwa mengiyakannya, kemudian sekira jam 11.30 Wib saudara RIZKI AP menghubungi Terdakwa kembali untuk berangkat ke Kec. Kadungora Kab. Garut, dan Terdakwa mengiyakannya, setelah Terdakwa sampai di Kec. Kadungora Kab. Garut sekira jam 12.00 Wib Terdakwa mengabari saudara RIZKI AP bahwa Terdakwa sudah sampai, lalu saudara RIZKI AP mengirimkan map atau peta tempat penyimpanan paketan narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa membuka map atau peta paketan narkotika jenis sabu tersebut yang disimpan di Kp. Citereup Kec. Kadungora Kab. Garut tidak lama dari itu Terdakwa berangkat menuju tempat penyimpanan paketan narkotika jenis sabu tersebut, setelah Terdakwa sampai di tempat penyimpanan paketan narkotika jenis sabu tersebut sekira jam 12.10 Wib Terdakwa mengambil paketan narkotika jenis sabu tersebut tepatnya disimpan dibawah pohon pisang dibungkus bekas rokok magnum, lalu Terdakwa pulang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu milik saudara RIZKI AP tersebut untuk mendapatkan upah berupa uang, tetapi Terdakwa belum sempat mendapatkan upah sehubungan Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh Petugas Kepolisian tetapi menurut keterangan Terdakwa bahwa sebelumnya saudara RIZKI AP menjanjikan upah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu milik saudara RIZKI AP tersebut sudah 2 (dua) kali yang pertama pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2026 sebanyak 24 (dua puluh empat) paket narkotika jenis sabu dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2026 sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

2. Saksi **WILLIAM BERNANDEZ SIDABUTAR Anak dari WILSON SIDABUTAR** memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dan rekan saksi mengamankan Terdakwa MUHAMMAD GARA ISMAIL pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2026 sekira pukul 14.40 Wib di Jl. H. Hasan Arief No.205 Desa Banyuresmi Kec. Banyuresmi Kab. Garut;
- Bahwa berdasar informasi dari masyarakat melaporkan pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2026 di Jl. H. Hasan Arief No.205 Desa Banyuresmi Kec. Banyuresmi Kab. Garut, selalu ada transaksi narkotika jenis sabu oleh seseorang yang tidak dikenal kemudian setelahnya mendapatkan informasi tersebut saksi terlebih dahulu melakukan penyelidikan, setelah itu pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2026 sekira pukul 14.40 Wib saksi dan rekan saksi mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan, ditemukan barang bukti 13 (tiga) paket narkotika jenis sabu dibalut lakban putih yang disimpan didalam saku jaket sebelah kanan, 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dibalut lakban coklat yang Terdakwa simpan disaku jaket sebelah kiri, dan 1 (satu) buah handphone Merk Infinix warna Hitam yang sedang Terdakwa pegang, kemudian Terdakwa mengatakan kepada petugas kepolisian bahwa sebelumnya Terdakwa menyimpan atau menempelkan 6 (enam) paket narkotika jenis sabu di sepanjang Jl. Banyuresmi Desa. Sukamukti Kec. Banyuresmi, kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan pencarian disekitar Jl. Banyuresmi Desa. Sukamukti Kec. Banyuresmi dan ditemukan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dibalut lakban coklat yang disimpan dipinggir jalan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, paketan narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik saudara RIZKI AP yang mengaku sedang menjalani hukuman di Lapas Subang pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2026 sekira jam 12.10 Wib di Kp. Citereup Kec. Kadungora Kab. Garut yang disimpan dibawah pohon Pisang dibungkus bekas Rokok Magnum;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2026 sekira jam 21.00 Wib saudara RIZKI AP menghubungi Terdakwa membantu saudara RIZKI AP menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menolaknya sehubungan Terdakwa ada kerjaan dan saudara RIZKI AP mengiyakannya, kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2026 sekira jam 10.00 Wib saudara RIZKI AP menghubungi Terdakwa kembali melalui aplikasi Whatsapp untuk membantu saudara RIZKI AP menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu, dan Terdakwa mengiyakannya tetapi jangan terlalu banyak dan saudara RIZKI AP mengiyakannya serta menyuruh Terdakwa untuk menunggu nanti dihubungi kembali, dan Terdakwa mengiyakannya, kemudian sekira jam 11.30 Wib saudara RIZKI AP menghubungi Terdakwa kembali untuk berangkat ke Kec. Kadungora Kab. Garut, dan Terdakwa mengiyakannya, setelah Terdakwa sampai di Kec. Kadungora Kab. Garut sekira jam 12.00 Wib Terdakwa mengabari saudara RIZKI AP bahwa Terdakwa sudah sampai, lalu saudara RIZKI AP mengirimkan map atau peta tempat penyimpanan paketan narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa membuka map atau peta paketan narkotika jenis sabu tersebut yang disimpan di Kp. Citereup Kec. Kadungora Kab. Garut tidak lama dari itu Terdakwa berangkat menuju tempat penyimpanan paketan narkotika jenis sabu tersebut, setelah Terdakwa sampai di tempat penyimpanan paketan narkotika jenis sabu tersebut sekira jam 12.10 Wib Terdakwa mengambil paketan narkotika jenis sabu tersebut tepatnya disimpan dibawah pohon pisang dibungkus bekas rokok magnum, lalu Terdakwa pulang;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu milik saudara RIZKI AP tersebut untuk mendapatkan upah berupa uang, tetapi Terdakwa belum sempat mendapatkan upah sehubungan Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh Petugas Kepolisian tetapi menurut keterangan Terdakwa bahwa sebelumnya saudara RIZKI AP menjanjikan upah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu milik saudara RIZKI AP tersebut sudah 2 (dua) kali yang pertama pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2026 sebanyak 24 (dua puluh empat) paket narkotika jenis sabu dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2026 sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2026 sekira pukul 14.40 Wib di Jl. H. Hasan Arief No.205 Desa Banyuresmi Kec. Banyuresmi Kab. Garut;
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan terdakwa sedang duduk dipinggir jalan, serta terdakwa diamankan sendiri dan pada saat diamankan ditemukan barang berupa 13 (tiga) paket narkotika jenis sabu dibalut lakban putih yang terdakwa simpan didalam saku jaket sebelah kanan, 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dibalut lakban coklat yang terdakwa simpan disaku jaket sebelah kiri, dan 1 (satu) buah handphone Merk Infinix warna Hitam, kemudian terdakwa mengatakan kepada petugas kepolisian bahwa sebelumnya terdakwa menyimpan atau menempelkan 6 (enam) paket narkotika jenis sabu di sepanjang Jl. Banyuresmi Desa. Sukamukti Kec. Banyuresmi, lalu terdakwa bersama petugas kepolisian mencari paketan narkotika jenis sabu tersebut, dan ditemukan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dibalut lakban coklat, dan perlu terdakwa jelaskan bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut sudah terjual oleh Sdr. RIZKI AP;
- Bahwa barang bukti berupa paketan narkotika jenis sabu yang ditemukan Petugas Kepolisian pada diri terdakwa tersebut merupakan milik Sdr. RIZKI AP yang mengaku sedang menjalani hukuman di Lapas Subang;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. RIZKI AP tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2026 sekira jam 21.00 Wib Sdr. RIZKI AP menghubungi terdakwa melalui Aplikasi Whatsapp untuk membantu Sdr. RIZKI AP menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu, lalu terdakwa menolaknya sehubungan terdakwa ada kerjaan, dan Sdr. RIZKI AP mengiyakannya, kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2026 sekira jam 10.00 Wib Sdr. RIZKI AP menghubungi terdakwa kembali melalui aplikasi Whatsapp untuk membantu Sdr. RIZKI AP menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu, dan terdakwa mengiyakannya tetapi jangan terlalu banyak, dan Sdr. RIZKI AP serta menyuruh terdakwa untuk menunggu nanti dihubungi kembali, dan terdakwa mengiyakannya, kemudian sekira jam 11.30 Wib Sdr. RIZKI AP menghubungi terdakwa kembali untuk berangkat ke Kec. Kadungora Kab. Garut, dan terdakwa mengiyakannya, setelah terdakwa sampai di Kec. Kadungora Kab. Garut sekira jam 12.00 Wib

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa mengabari Sdr. RIZKI AP bahwa terdakwa sudah sampai, lalu Sdr. RIZKI AP mengirimkan map atau peta tempat penyimpanan paketan narkotika jenis sabu, lalu terdakwa membuka map atau peta paketan narkotika jenis sabu tersebut yang disimpan di Kp. Citereup Kec. Kadungora Kab. Garut tidak lama dari itu terdakwa berangkat menuju tempat penyimpanan paketan narkotika jenis sabu tersebut, setelah terdakwa sampai ditempat penyimpanan paketan narkotika jenis sabu tersebut sekira jam 12.10 Wib terdakwa mengambil paketan narkotika jenis sabu tersebut tepatnya disimpan dibawah pohon pisang dibungkus bekas rokok magnum, lalu terdakwa pulang;

- Bahwa setelahnya terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pergi Jl. Raya Kadungora Kec. Kadungora Kab. Garut, lalu sekira jam 12.30 Wib terdakwa menghubungi Sdr. RIZKI AP melalui aplikasi Whatsapp bahwa paketan narkotika jenis sabu tersebut sudah diambil, dan Sdr. RIZKI AP mengiyakannya, lalu oleh terdakwa 1 (satu) bungkus bekas rokok magnum tersebut dibuka, dan terdapat 23 (dua puluh tiga) paket narkotika jenis sabu dengan rincian 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu dibalut lakban putih dengan ukuran "S", 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu dibalut lakban coklat dengan ukuran "SF", dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu didalam kapsul bening dengan ukuran "M", tidak lama dari itu terdakwa berangkat ke daerah Jl. Cibuyutan Kec. Banyuresmi Kab. Garut, setelah terdakwa sampai di Jl. Cibuyutan Kec. Banyuresmi Kab. Garut sekira jam 13.00 Wib terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu didalam kapsul bening dengan ukuran "M" tepatnya diselipkan dibatang pohon talas, dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibalut lakban coklat dengan ukuran "SF" tepatnya pinggir jalan dikubur dibawah tiang listrik, setelah selesai terdakwa menyimpan terdakwa berangkat lagi ke daerah Jl. Sukamukti Kec. Banyuresmi Kab. Garut, setelah terdakwa sampai di Jl. Sukamukti Kec. Banyuresmi Kab. Garut terdakwa menyimpan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dibalut lakban coklat tepatnya dikubur dibawah tiang listrik dengan ukuran "SF", 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibalut lakban coklat dengan ukuran "SF" tepatnya dikubur mepet tembok, dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibalut lakban coklat dengan ukuran "SF" tepatnya didalam lubang paralon, setelah terdakwa selesai menyimpan paketan narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa berangkat ke Jl. H. Hasan Arief No.205 Desa Banyuresmi Kec. Banyuresmi Kab. Garut, setelah terdakwa sampai di Jl. H. Hasan Arief No.205 Desa Banyuresmi Kec. Banyuresmi Kab.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Garut sekira jam 14.10 Wib terdakwa diam dipinggir jalan sambil mengedit atau mengirimkan map atau peta tempat penyimpanan paketan narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. RIZKI AP, setelah terdakwa selesai mengedit atau mengirimkan map atau peta tempat penyimpanan paketan narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. RIZKI AP sekira jam 14.40 Wib terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu milik Sdr. RIZKI AP tersebut untuk mendapatkan upah berupa uang, namun perlu terdakwa jelaskan bahwa terdakwa belum mendapatkan upah berupa uang tersebut dikarenakan terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh petugas kepolisian tetapi sebelumnya Sdr. RIZKI AP menjanjikan bahwa akan memberikan upah berupa uang tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu milik Sdr. RIZKI AP tersebut sudah 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2026 sebanyak 24 (dua puluh empat) paket narkotika jenis sabu, dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2026 sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki izin dari yang berhak untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum atau terlibat dalam perkara tindak pidana dibidang Psikotropika pada tahun 2019 dengan Vonis Hukuman selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, terdakwa menjalani masa hukuman di Lapas Kota. Tasikmalaya selama 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat, berupa Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 1064/ NNF/2026 yang diperiksa dan ditandatangani ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si., Apt, M.M AKBP NRP. 79052194 dan Prima Hajatri, S.Si., M.Farm AKP NRP. 90010395 diketahui oleh Parasian H. Gultom. S.I.K., M.Si. Kombes Pol NRP. 78110831 barang bukti yang disita dari terdakwa Muhammad Gara Ismail Bin (Alm.) Toni berupa:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1) 13 (tiga belas) bungkus tissue berlakban putih hijau masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,2205 gram, diberi nomor barang bukti 0912/ 2026 /NF;
2) 8 (delapan) bungkus tissue berlakban coklat masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1484 gram, diberi nomor barang bukti 0913/ 2026/ NF;

Barang bukti tersebut disita dari terdakwa **Muhammad Gara Ismail Bin (Alm.) Toni**. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 0912/2026/NF dan 0913/ 2026/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis **Metamfetamina** sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 13 (tiga belas) paket diduga narkotika jenis sabu dibalut tissue dibalut lakban warna putih hijau;
2. 8 (delapan) paket diduga narkotika jenis sabu dibalut tissue dibalut lakban warna coklat;
3. 1 (satu) Unit kendaraan roda dua Merk HONDA Jenis BEAT Warna Merah Nomor Polisi: Z 4470 EM Nomor Rangka: MH1JF511XAK028721 Nomor Mesin: JF51E1031553;
4. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotoer No. Regis: Z 4470 EM, Nama Pemilik: JAJA WAHSUN PALAH;
5. 1 (satu) buah Handphone Merk Infinix type Note 30 Pro warna hitam IMEI 1: 350880532253920 IMEI 2: 350880532253938;
6. 1 (satu) lembar screenshot percakapan Whatsapp;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2026 sekira jam 10.00 Wib Sdr. RIZKI AP menghubungi terdakwa melalui aplikasi Whatsapp untuk membantu Sdr. RIZKI AP menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu, dan terdakwa mengiyakannya tetapi jangan terlalu banyak, dan Sdr. RIZKI AP serta menyuruh terdakwa untuk menunggu nanti dihubungi kembali, dan terdakwa mengiyakannya, kemudian sekira jam 11.30 Wib Sdr. RIZKI AP menghubungi terdakwa kembali untuk berangkat ke Kec.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kadungora Kab. Garut, dan terdakwa mengiyakannya, setelah terdakwa sampai di Kec. Kadungora Kab. Garut;

- Bahwa sekira jam 12.00 Wib terdakwa mengabari Sdr. RIZKI AP bahwa terdakwa sudah sampai, lalu Sdr. RIZKI AP mengirimkan map atau peta tempat penyimpanan paketan narkotika jenis sabu, lalu terdakwa membuka map atau peta paketan narkotika jenis sabu tersebut yang disimpan di Kp. Citereup Kec. Kadungora Kab. Garut tidak lama dari itu terdakwa berangkat menuju tempat penyimpanan paketan narkotika jenis sabu tersebut, setelah terdakwa sampai ditempat penyimpanan paketan narkotika jenis sabu tersebut sekira jam 12.10 Wib terdakwa mengambil paketan narkotika jenis sabu tersebut tepatnya disimpan dibawah pohon pisang dibungkus bekas rokok magnum, lalu terdakwa pulang;
- Bahwa setelahnya terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pergi Jl. Raya Kadungora Kec. Kadungora Kab. Garut, lalu sekira jam 12.30 Wib terdakwa menghubungi Sdr. RIZKI AP melalui aplikasi Whatsapp bahwa paketan narkotika jenis sabu tersebut sudah diambil, dan Sdr. RIZKI AP mengiyakannya, lalu oleh terdakwa 1 (satu) bungkus bekas rokok magnum tersebut dibuka, dan terdapat 23 (dua puluh tiga) paket narkotika jenis sabu dengan rincian 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu dibalut lakban putih dengan ukuran “S”, 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu dibalut lakban coklat dengan ukuran “SF”, dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu didalam kapsul bening dengan ukuran “M”, tidak lama dari itu terdakwa berangkat ke daerah Jl. Cibuyutan Kec. Banyuresmi Kab. Garut, setelah terdakwa sampai di Jl. Cibuyutan Kec. Banyuresmi Kab. Garut sekira jam 13.00 Wib terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu didalam kapsul bening dengan ukuran “M” tepatnya diselipkan dibatang pohon talas, dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibalut lakban coklat dengan ukuran “SF” tepatnya pinggir jalan dikubur dibawah tiang listrik, setelah selesai terdakwa menyimpan terdakwa berangkat lagi ke daerah Jl. Sukamukti Kec. Banyuresmi Kab. Garut, setelah terdakwa sampai di Jl. Sukamukti Kec. Banyuresmi Kab. Garut terdakwa menyimpan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dibalut lakban coklat tepatnya dikubur dibawah tiang listrik dengan ukuran “SF”, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibalut lakban coklat dengan ukuran “SF” tepatnya dikubur mepet tembok, dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibalut lakban coklat dengan ukuran “SF” tepatnya didalam lubang paralon, setelah terdakwa selesai menyimpan paketan narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa berangkat ke Jl. H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hasan Arief No.205 Desa Banyuresmi Kec. Banyuresmi Kab. Garut, setelah terdakwa sampai di Jl. H. Hasan Arief No.205 Desa Banyuresmi Kec. Banyuresmi Kab. Garut sekira jam 14.10 Wib terdakwa diam dipinggir jalan sambil mengedit atau mengirimkan map atau peta tempat penyimpanan paketan narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. RIZKI AP, setelah terdakwa selesai mengedit atau mengirimkan map atau peta tempat penyimpanan paketan narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. RIZKI AP sekira jam 14.40 Wib terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian; menimbang;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah bertentangan dengan undang-undang dimana seharusnya orang yang berhak adalah orang yang bekerja sebagai tenaga medis/enaga Kesehatan yang mempunyai izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan praktek ataupun pengujian guna penelitian ilmu pengetahuan;
- Bahwa berdasar Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 1064/ NNF/2026 yang diperiksa dan ditandatangani ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si., Apt, M.M AKBP NRP. 79052194 dan Prima Hajatri, S.Si., M.Farm AKP NRP. 90010395 diketahui oleh Parasian H. Gultom. S.I.K., M.Si. Kombes Pol NRP. 78110831 barang bukti yang disita dari terdakwa Muhammad Gara Ismail Bin (Alm.) Toni berupa:
  1) 13 (tiga belas) bungkus tissue berlakban putih hijau masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,2205 gram, diberi nomor barang bukti 0912/ 2026 /NF.
  2) 8 (delapan) bungkus tissue berlakban coklat masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1484 gram, diberi nomor barang bukti 0913/ 2026/ NF.

  Barang bukti tersebut disita dari terdakwa **Muhammad Gara Ismail Bin (Alm.) Toni**. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 0912/2026/NF dan 0913/ 2026/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis **Metamfetamina** sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dapat berupa orang perorangan, kelompok atau badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang identik dengan unsur barangsiapa adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukanya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah “dapat dimintakan pertanggung jawaban menurut hukum pidana (toerekenings svatbaarheid) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni:

1. Memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri;
2. Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang;
3. Adanya kehendak bebas berkenan dengan tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari Memorie Van Toelichting (MVT) yang menyatakan pertanggung jawaban pidana kecuali tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi, SH dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, dikatakan bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab pada umumnya:

1. Keadaan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair). Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya) dan tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexabeweging, melindur/ slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain-lain dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;
2. Kemampuan jiwanya: dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap pada berkas perkara, tidak ditemukan adanya alasan-alasan pembenar Pasal 31, 32, 33, 34, 35 KUHP Nasional atau pemaaf Pasal 40, 41, 42, 43, 44 KUHP Nasional. Sepanjang tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa dipandang sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu tindakan di bawah ini terbukti, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur tanpa haka tau melawan hukum pada unsur pasal ini adalah, unsur ini berarti pelaku melakukan perbuatan tersebut tanpa memiliki izin dari otoritas yang berwenang (seperti Menteri Kesehatan) atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pengertian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan berikut penjelasan maknanya menurut interpretasi hukum:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Menawarkan untuk dijual: Tindakan mempromosikan atau menawarkan narkotika kepada pihak lain.
- Menjual: Memberikan narkotika kepada orang lain dengan imbalan sejumlah uang sebagai transaksi.
- Membeli: Menerima narkotika dengan menyerahkan sejumlah uang.
- Menerima: Tindakan mengambil atau mendapatkan penguasaan atas narkotika dari orang lain.
- Menjadi Perantara dalam Jual Beli: Bertindak sebagai penghubung (makelar/kurir) antara penjual dan pembeli untuk memudahkan terjadinya transaksi.
- Menukar atau Menyerahkan: Tindakan memberikan narkotika kepada pihak lain, baik dengan imbalan barang lain (barter) maupun tanpa imbalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa yang dikuatkan dengan barang bukti dalam perkara ini, pada hari dan tanggal sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah terbukti di depan persidangan sebagai orang yang menerima dan menjadi perantara dalam jual beli yang tidak mempunyai izin dari yang berwenang dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah bertentangan dengan undang-undang dimana seharusnya orang yang berhak Adalah orang yang bekerja sebagai tenaga medis / tenaga Kesehatan yang mempunyai izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan praktek ataupun pengujian guna penelitian ilmu pengetahuan, namun dalam faktanya terdakwa bukanlah seperti orang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2026 sekira jam 10.00 Wib Sdr. RIZKI AP menghubungi terdakwa melalui aplikasi Whatsapp untuk membantu Sdr. RIZKI AP menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu, dan terdakwa mengiyakannya tetapi jangan terlalu banyak, dan Sdr. RIZKI AP serta menyuruh terdakwa untuk menunggu nanti dihubungi kembali, dan terdakwa mengiyakannya, kemudian sekira jam 11.30 Wib Sdr. RIZKI AP menghubungi terdakwa kembali untuk berangkat ke Kec. Kadungora Kab. Garut, dan terdakwa mengiyakannya, setelah terdakwa sampai di Kec. Kadungora Kab. Garut sekira jam 12.00 Wib terdakwa mengabari Sdr. RIZKI AP bahwa terdakwa sudah sampai, lalu Sdr. RIZKI AP mengirimkan map atau peta tempat penyimpanan paketan narkotika jenis sabu, lalu terdakwa membuka map atau peta paketan narkotika jenis sabu tersebut yang disimpan di Kp. Citereup Kec. Kadungora Kab. Garut tidak lama dari itu terdakwa berangkat menuju

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tempat penyimpanan paketan narkotika jenis sabu tersebut, setelah terdakwa sampai ditempat penyimpanan paketan narkotika jenis sabu tersebut sekira jam 12.10 Wib terdakwa mengambil paketan narkotika jenis sabu tersebut tepatnya disimpan dibawah pohon pisang dibungkus bekas rokok magnum, lalu terdakwa pulang. Bahwa setelahnya terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pergi Jl. Raya Kadungora Kec. Kadungora Kab. Garut, lalu sekira jam 12.30 Wib terdakwa menghubungi Sdr. RIZKI AP melalui aplikasi Whatsapp bahwa paketan narkotika jenis sabu tersebut sudah diambil, dan Sdr. RIZKI AP mengiyakannya, lalu oleh terdakwa 1 (satu) bungkus bekas rokok magnum tersebut dibuka, dan terdapat 23 (dua puluh tiga) paket narkotika jenis sabu dengan rincian 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu dibalut lakban putih dengan ukuran "S", 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu dibalut lakban coklat dengan ukuran "SF", dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu didalam kapsul bening dengan ukuran "M", tidak lama dari itu terdakwa berangkat ke daerah Jl. Cibuyutan Kec. Banyuresmi Kab. Garut, setelah terdakwa sampai di Jl. Cibuyutan Kec. Banyuresmi Kab. Garut sekira jam 13.00 Wib terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu didalam kapsul bening dengan ukuran "M" tepatnya diselipkan dibatang pohon talas, dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibalut lakban coklat dengan ukuran "SF" tepatnya pinggir jalan dikubur dibawah tiang listrik, setelah selesai terdakwa menyimpan terdakwa berangkat lagi ke daerah Jl. Sukamukti Kec. Banyuresmi Kab. Garut, setelah terdakwa sampai di Jl. Sukamukti Kec. Banyuresmi Kab. Garut terdakwa menyimpan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dibalut lakban coklat tepatnya dikubur dibawah tiang listrik dengan ukuran "SF", 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibalut lakban coklat dengan ukuran "SF" tepatnya dikubur mepet tembok, dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibalut lakban coklat dengan ukuran "SF" tepatnya didalam lubang paralon, setelah terdakwa selesai menyimpan paketan narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa berangkat ke Jl. H. Hasan Arief No.205 Desa Banyuresmi Kec. Banyuresmi Kab. Garut, setelah terdakwa sampai di Jl. H. Hasan Arief No.205 Desa Banyuresmi Kec. Banyuresmi Kab. Garut sekira jam 14.10 Wib terdakwa diam dipinggir jalan sambil mengedit atau mengirimkan map atau peta tempat penyimpanan paketan narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. RIZKI AP, setelah terdakwa selesai mengedit atau mengirimkan map atau peta tempat penyimpanan paketan narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. RIZKI AP sekira jam 14.40 Wib terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian; menimbang, bahwa berdasar Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 1064/ NNF/2026 yang diperiksa dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditandatangani ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si., Apt, M.M AKBP NRP. 79052194 dan Prima Hajatri, S.Si., M.Farm AKP NRP. 90010395 diketahui oleh Parasian H. Gultom. S.I.K., M.Si. Kombes Pol NRP. 78110831 barang bukti yang disita dari terdakwa Muhammad Gara Ismail Bin (Alm.) Toni berupa:

3) 13 (tiga belas) bungkus tissue berlakban putih hijau masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,2205 gram, diberi nomor barang bukti 0912/ 2026 /NF.
4) 8 (delapan) bungkus tissue berlakban coklat masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1484 gram, diberi nomor barang bukti 0913/ 2026/ NF.

Barang bukti tersebut disita dari terdakwa **Muhammad Gara Ismail Bin (Alm.) Toni**.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 0912/2026/NF dan 0913/ 2026/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis **Metamfetamina** sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket diduga narkotika jenis sabu dibalut tissue dibalut lakban warna putih hijau; dan 8 (delapan) paket diduga narkotika jenis sabu dibalut tissue dibalut lakban warna coklat merupakan narkotika yang didapatkan pada diri Terdakwa dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Infinix type Note 30 Pro warna hitam IMEI 1: 350880532253920 IMEI 2: 350880532253938 merupakan handphone yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Unit kendaraan roda dua Merk HONDA Jenis BEAT Warna Merah Nomor Polisi: Z 4470 EM Nomor Rangka: MH1JF511XAK028721 Nomor Mesin: JF51E1031553; dan 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotoer No. Regis: Z 4470 EM, Nama Pemilik: JAJA WAHSUN PALAH merupakan kendaraan yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan, tetapi kepemilikannya diakui oleh Jaja Wahsun Palah serta tidak mengetahui mengenai kejahatan Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik Jaja Wahsun Palah melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar screenshot percakapan Whatsapp merupakan bukti percakapan Terdakwa dalam melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak hanya mengatur pidana pokok berupa penjara, tetapi ada juga pidana tambahan berupa denda yang apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merusak generasi anak bangsa;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Gara Ismail Bin (Alm.) Toni** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana selama **7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dan denda sebesar **Rp. 501.000.000,00 (lima ratus satu juta rupiah)** jika tidak diibayar maka diganti pidana penjara selama **141 (seratus empat puluh satu) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

   - 13 (tiga belas) paket diduga narkotika jenis sabu dibalut tissue dibalut lakban warna putih hijau.
   - 8 (delapan) paket diduga narkotika jenis sabu dibalut tissue dibalut lakban warna coklat.

   Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

   - 1 (satu) Unit kendaraan roda dua Merk HONDA Jenis BEAT Warna Merah Nomor Polisi: Z 4470 EM Nomor Rangka: MH1JF511XAK028721 Nomor Mesin: JF51E1031553.
   - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotoer No. Regis: Z 4470 EM, Nama Pemilik: JAJA WAHSUN PALAH.

   Barang Bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik Jaja Wahsun Palah melalui terdakwa.

   - 1 (satu) buah Handphone Merk Infinix type Note 30 Pro warna hitam IMEI 1: 350880532253920 IMEI 2: 350880532253938.

   Barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

   - 1 (satu) lembar screenshot percakapan Whatsapp.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2026, oleh kami Jusdi Purmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sandi Muhamad Alayubi, S.H., M.H., Eva Khoerizqiah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. GIT GIT GARNITA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Haris Fadillah Harahap, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Sandi Muhamad Alayubi, S.H., M.H.	Jusdi Purmawan, S.H., M.H.
Eva Khoerizqiah, S.H.	

Panitera Pengganti,

Hj. GIT GIT GARNITA, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)